TEORIA *"NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM"*

Consiste na vedação de comportamento contraditório. Trata-se de categoria de ato abusivo em que o agente adota uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente por ele mesmo.

No caso do nosso estudo, isso quer dizer que, se o DETRAN deu a CNH definitiva, ele não pode voltar atrás e 'desdar', cancelar a CNH definitiva. Pressupõe-se que a PPD era válida.

Ocorre que, existe no direito administrativo a autotutela, que diz que a administração pública pode rever seus próprios atos no prazo de 5 anos para anulá-los.

Isso quer dizer que, se a infração cometida enquanto permissionário, ainda estiver passível de recurso ou aguardando julgamento, se o DETRAN não expedisse a CNH definitiva, caberia mandado de segurança. Porém pela autotutela, ele pode rever o ato e anular o que for cabível, no caso, a expedição da CNH definitiva.

- **CONCEITO DA DESLEALDADE**

É importante que tenhamos cautela com a defesa da aplicação deste princípio. E para tanto, salutar é a análise de seu conceito.

Neste sentido, valho-me do estudo de Neila Raquel Pereira da Silva:

> *O princípio nemo potest venire contra factum proprium, significa a proibição de comportamento contraditório, onde as partes devem agir de acordo com a boa-fé objetiva, seguindo padrões de ética baseados na honestidade e lealdade, e tem como seu principal fundamento a tutela da confiança, pois a conduta inicial produziu na outra parte uma expectativa de que o negócio seguiria como acertado até o fim da relação.*

Desta forma, ensina Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro:

> *venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro- o factum proprium- é, porém, contrariado pelo segundo. Esta fórmula provoca, à partida, reações afectivas que devem ser evitadas.(2007).*

A proibição do *venire contra factum proprium* é um princípio que não está expressamente previsto no ordenamento jurídico, para invocá-lo é necessário verificar no caso concreto se a confiança que se estabeleceu entre as pessoas, foi em algum momento atingido por um ato de deslealdade.

A partir desta ideia, podemos constatar que por não ter uma previsão legal, esta conduta contraria ao que foi anteriormente acertado, é em regra lícita, pois se for ilícita não haverá a necessidade de invocar *nemo potest venire contra factum proprium*, pois a sua

ilicitude o enquadrará em abuso de direito, com previsão legal expressa no Código Civil de 2002, em seu artigo 187.

Em posição contrária ao pensamento acima exposto, Martins (2007), enquadra o *venire contra factum proprium* na teoria dos atos próprios, ao afirmar que, não é lícito que uma pessoa se utilize de uma prerrogativa sua, se ela agiu de forma contraria a sua conduta anterior.

O *nemo potest venire contra factum proprium* não tem como objetivo principal preservar o que foi pactuado originalmente, mas sim, proteger a pessoa que depositou todas as suas expectativas na concretização do que foi anteriormente pactuado.

Neste sentido, leciona Antonio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro:

> *A proibição de venire conta factum proprium representa um modo de exprimir a reprovação por exercícios inadmissíveis de direitos e posições jurídicas. Perante comportamentos contraditórios, a ordem jurídica não visa a manutenção do status gerado pela primeira actuação, que o Direito não reconheceu, mas antes a proteção da pessoa que teve por boa, com justificação, a actuação em causa (2007).*

- JURISPRUDÊNCIA FAVORÁVEL

> ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA EM RAZÃO DE MULTA COMETIDA EM PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A emissão da cnh definitiva pelo detran confirma a permissão para dirigir emitida anteriormente e gera a presunção de inexistência de qualquer óbice legal para sua concessão. Assim, em observância ao princípio da segurança jurídica, não é possível impedir a renovação da carteira nacional de habilitação definitiva, com base em infração de trânsito cometida há vários anos e durante o período em que o condutor possuía permissão para dirigir. 2. O Ato Vinculado Para Renovação Da Licença É Diverso Do Ato Administrativo Concessivo Da Habilitação. Para Renovação Da Licença Não Há A Mesma Exigência Do Artigo 148, Parágrafo 3º Do Ctb Para Conferir A Cnh. Por Isso, Descabida A Negativa De Renovação Da Licença Se O Ato Concessivo Desta - Ato Diverso - não foi anulado mediante prévio procedimento administrativo sob o devido processo legal, com obediência ao contraditório e à ampla defesa. 2. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-DF - ACJ: 20120111967760 DF 0196776-81.2012.8.07.0001, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 18/06/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF)

- JURISPRUDÊNCIA CONTRÁRIA - AUTOTUTELA

> A Turma não reconheceu o direito líquido e certo de o condutor renovar sua permissão definitiva para dirigir veículo automotor. O Relator explicou que o recorrente foi impedido de renovar sua carteira de habilitação definitiva em razão de ter praticado infração de natureza grave quando ainda era detentor da

permissão provisória para dirigir. Consta do relatório, a alegação do recorrente de que a conduta do DETRAN fere seu direito adquirido. Nesse contexto, o voto prevalecente lembrou que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a CNH somente será conferida ao condutor aprovado em exames de habilitação que, ao término de um ano da permissão provisória, não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média (art. 148, § 3º). **Para o voto predominante, o erro da Administração Pública não confere ao autor direito de não cumprir os requisitos exigidos pelo CTB. Com efeito, o voto prevalecente afirmou que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Dessa forma, por força do princípio da autotutela, o Colegiado, majoritariamente, indeferiu o pedido de renovação da CNH do condutor.** Em outro sentido, o voto minoritário reconheceu que a falha do DETRAN configura ofensa ao princípio da eficiência, que obriga o agente público a realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. Para o voto divergente, não se pode negar a renovação ao argumento de que infrações foram cometidas na época da habilitação provisória, eis que incide na espécie a proibição do *venire contra factum proprium*. (Vide Informativo nº 237 – 2ª Turma Recursal). (Vide Informativo nº 234 – 3ª Turma Cível). Acórdão n.726422, 20120110830116APC, Relatora: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Relator Designado:JAIR SOARES, Revisor: JAIR SOARES, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2013, Publicado no DJE: 24/10/2013. Pág.: 91.

- TERCEIRO POSICIONAMENTO - > NEGATIVA DE EMISSÃO ATÉ O JULGAMENTO DOS RECURSOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. **CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. DEMORA EXCESSIVA NO EXAME DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO.**

1. De acordo com o artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro, a Carteira Nacional de Habilitação será conferida àquele que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima nem seja reincidente em infração média.

2. Contudo, tal regra deve ser mitigada diante das peculiaridades do caso em análise, levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto não cabe à autoridade administrativa protelar indefinidamente o julgamento definitivo dos recursos administrativos, questionando a regularidade das infrações que foram imputadas à impetrante, impedindo a emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

3. A ocorrência de infração grave ou gravíssima somente poderá constituir obstáculo à concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao detentor de Permissão para Dirigir após o trânsito em julgado administrativo da decisão que confirme a validade do ato infracional a ele imputado.

4. Remessa Oficial conhecida e não provida.

(Acórdão n.1119575, 20160111246129RMO, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2018, Publicado no DJE: 29/08/2018. Pág.: 350/353)

DESTAQUES DO VOTO

Com efeito, a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação fica condicionada ao não cometimento de infrações de trânsito de natureza grave ou gravíssima no período da permissão provisória.

Contudo, tal regra deve ser relativizada diante das peculiaridades do caso em análise, levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto não cabe à autoridade administrativa protelar indefinidamente o julgamento definitivo dos recursos administrativos, de modo a obstar a concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

No caso, conquanto a impetrante tenha sido autuada pelas infrações de trânsito supostamente cometidas no período de permissão para dirigir, os recursos administrativos por ela interpostos vem tramitando por tempo demasiado, sem que sequer fosse analisada a defesa prévia, extrapolando o prazo legal de 30 (trinta) dias.

Conforme demonstram os documentos acostados aos autos, as infrações de trânsito imputadas à impetrante datam de 18/2/2016 e, no final do ano de 2016, ainda se encontravam com status de "multa em defesa prévia".
Com efeito, a demora da autoridade administrativa no exame dos recursos interpostos não se mostra razoável, sobretudo, por ter implicado na negativa da concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

Como bem ponderado pela d. Magistrada sentenciante, "houve um transcurso desproporcional para análise das respostas apresentadas pela impetrante", de modo que não se mostra razoável deixar a autora privada de obter a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação, em razão da mora da autoridade impetrada, uma vez que condicionada ao julgamento de tais recursos administrativos.

Nesse sentido:

> ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CONDUTOR AUTUADO POR INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA DURANTE O PERÍODO DE PROVA DE UM ANO. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Trata-se de recurso especial interposto nos autos de mandado de segurança impetrado por motorista portador de Permissão para Dirigir contra o Diretor do DETRAN/RS, buscando o direito de obter a CNH definitiva após o período de prova de 1 (um) ano, apesar da ocorrência de autuações por infrações de trânsito de natureza gravíssima, que ainda estão pendentes de julgamento na esfera administrativa. A sentença concedeu a segurança sob o entendimento de que não podem ser considerados os efeitos do ato infracional antes de julgados os recursos administrativos. Interposta apelação pelo DETRAN/RS, o acórdão do TJRS deu provimento ao apelo sob o fundamento

> da falta de interesse do impetrante, visto que as multas já haviam sido pagas, e o pagamento convalida o vício. O impetrante opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos, mas mantiveram a conclusão do acórdão embargado quanto ao provimento da apelação. No recurso especial o recorrente alega violação do art. 290 do CTB, sustentando que as penalidades de trânsito somente podem ser cadastradas no RENACH (Registro Nacional de Carteiras de Habilitação) após o esgotamento dos recursos administrativos. 2. Os §§ 3º e 4º do art. 148 do CTB impõem a penalidade de suspensão do direito de dirigir, obrigando o condutor detentor de Permissão para Dirigir a reiniciar o processo de habilitação caso, no período de prova de 1 (um) ano, tenha cometido infração grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. 3. Entretanto, urge salientar que a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como todas as demais previstas no Código de Trânsito, reclama prévio processo administrativo, com observação das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, estes consectários do primeiro (CF, art. 5º, LIV e LV). 4. O CTB expressamente dispõe no art. 265 que "As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa." 5. A ocorrência de infração grave ou gravíssima somente poderá constituir obstáculo à concessão da CNH definitiva ao detentor de Permissão para Dirigir após o trânsito em julgado administrativo da decisão que confirme a validade do ato infracional a ele imputado. 6. Recurso especial provido. (REsp 800.963/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 05/03/2007, p. 265)

Por isso dizemos que depende do entendimento e do conhecimento do juiz.